رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٩ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٤٦٢٥ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٤/١٧هـ

الموضوعات

قرار إداري - عقار - بيع أرض مخصصة مرفق عام - امتناع عن تسليم قيمة الأرض - عدم تصديق الكروكي التنظيمي - الانتهاء من البناء على الأرض - عدم تأثير تصديق الكروكي التنظيمي على الواقع.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم قيمة أرضه المخصصة مرفق عام -الثابت أن المدعي كان يملك أرضاً مخصصةً مرفق عام، ثم قام بتسليمها إلى المدعى عليها، وعليه قامت المدعى عليها بالبناء عليها دون أن تسلم المدعي قيمتها بحجة عدم تصديق كروكي الموقع من قبل المدعي - حجة المدعى عليها في الامتناع لا أثر لها على الواقع؛ لانتهائها من البناء على الأرض بناءً على ترخيص البناء - تضمن النظام أن على الجهات الحكومية الإسراع في تملك الأراضي المخصصة مرافق عامة في مخططات خاصة مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مُستَندُ الحُكمِ

- قول الرسول ﷺ: "مطل الغني ظلم".
- المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ، بشأن توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في تملك الأراضي المخصصة مرافق عامة.

الوقائع

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤١/١٢/٢٢هـ، رفع وكيل المدعي دعواه بغية الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تسليم ثمن العقار الذي تم تخصيصه كمرفق عام لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات. وقال شرحاً لأسانيد دعواه: إن موكله يملك المخطط رقم (...) الكائن بحي المنار، المستند على ملكيته إلى الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١هـ الصادر عن كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة، ثم قامت أمانة محافظة جدة متمثلةً ببلدية بريمان بوضع يدها على العقار محل النزاع وتسليمه للإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وذلك بموجب محضر رسمي، والمؤرخ في ١٤٠٥/٨/٢هـ، وذلك لإقامة مشروع مرفق تعليمي لمدارس تعليم البنات، ثم بتاريخ ١٤٣٠/١/١هـ شكلت لجنة مكونة من إدارة التعليم ووزارة المالية لتقدير سعر المرفق المقام على العقار المنزوع ملكيته؛ وعليه تم الاتفاق مع موكله على بيع المرفق التعليمي لوزارة التعليم بتاريخ ١٤٣٠/١/١٤هـ، وأفاد بتسلم المدعى عليها المشروع من المقاول (مؤسسة ...) بتاريخ ١٤٣٠/٨/٨هـ، ولكن المدعى عليها امتنعت عن تعويض موكله عن العقار محل الدعوى؛ وعليه خاطب موكله إدارة التعليم بعدة خطابات واستدعاءات، منها خطاب بتاريخ ١٤٣٨/٥/٣هـ، وذلك لصرف التعويض

المستحق له حسب ما نص عليه نظام نزع الملكية، إلا أن المدعى عليها أفادت بتوقف شراء المرافق والأراضي الخاصة، وفق تعليمات وزارة المالية بتأجيل النفقات الرأسمالية الخاصة بمشروع (نزع ملكيات الأراضي للمرافق التعليمية) لمدة سنتين ماليتين، وذلك بخطابها رقم (٢٣٣٧٤٦) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥هـ، وخطابها رقم (٣٨٦٩٣٥٤١) وتاريخ ١٤٣٨/٥/٢٢هـ، وكان آخر خطاب لموكله بتاريخ ١٤٤١/٥/١٣هـ، إلا أن المدعى عليها لم تصدر أي قرار بذلك ولم تعوض موكله. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها إلى الدائرة، باشرت نظرها وفقاً لما دون بمحاضر ضبطها، ثم قدمت ممثلة المدعى عليها مذكرةً في خدمة تبادل المذكرات، ذكرت فيها: إنه تم الاتفاق مع المدعي على بيع المرفق التعليمي لوزارة التعليم، وتم تشكيل لجنة من وزارة التعليم ووزارة المالية لتقدير سعر المرفق وإعداد محضر بذلك، ولكن لم يتم استكمال إجراءات بيع المرفق والمتمثل في عدم تصديق كروكي الموقع من قبل أمانة جدة، وتطلب المدعى عليها من المدعي استكمال إجراءات البيع للمرفق، وأنه سوف يتم التعويض عن قيمة الأرض وفقاً للتعميم الوزاري رقم (٣٢٣٠٨٢٤٩) بتاريخ ١٤٣٢/٤/١٧هـ. وأضافت: أنه وفقاً لخطاب مدير عام الأراضي والبرمجة رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ المتضمن طلب إفهام المدعي باستكمال الأوراق المطلوبة للمرفق وتقديمها عند فتح باب الشراء من قبل وزارة المالية، وأرفقت خطاب مدير المشتريات بتعليم جدة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ، والذي يفيد بعدم وجود معاملة شراء مرفق تعليمي للمدعي لدى إدارة المشتريات، وذلك لأن معاملات شراء المرافق التعليمية في المخططات الخاصة

متوقفة منذ أكثر من أربع سنوات؛ وعليه طلبت الحكم برفض الدعوى. وأرفقت صورةً لمحضر تسليم الموقع محل الدعوى رقم (٩٥٠٣) وتاريخ ١٤٠٥/٨/٢هـ الصادر عن رئيس بلدية بريمان والذي يفيد بتسليم بلدية بريمان الإدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة العقار محل الدعوى والمخصص كمدرسة للبنات، كما أرفقت رخصة بناء المدرسة الصادرة عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة محافظة جدة رقم (٠٠٠١٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٣هـ، والتي تفيد بأن المدعى عليها هي المالكة للعقار. كما قدم وكيل المدعي مذكرةً ذكر فيها: أن المدعى عليها أقرت في جوابها على لائحة دعواه بأنها على استعداد لتعويض موكله عن قيمة الأرض، وهذا الإقرار هو حجة على المقر. وأضاف: بأن المدعى عليها تناقضت في جوابها على الدعوى حيث ذكرت بأن سبب عدم التعويض هو عدم تصديق موكله لكروكي الموقع من أمانة محافظة جدة ثم ناقضت ذلك حيث ذكرت بعد ذلك بأن سبب عدم صرف التعويض هو توقف معاملات شراء المرافق التعليمية في المخططات الخاصة منذ أكثر من أربع سنوات، فكيف تطلب من موكله تصديق كروكي الموقع محل النزاع على موقع قد انتقلت ملكيته إليها بموجب رخص البناء والموضح فيها بأن المالك هي إدارة التربية والتعليم للبنات بجدة ثم تعلل عدم الصرف بتوقف عمليات الشراء، وهذا التناقض موجب لرد دفعها. وأما ما أشارت إليه من خطاب مدير المشتريات بتعليم جدة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٥هـ بعدم وجود معاملة شراء مرفق تعليمي لموكله؛ فكيف يكون هناك معاملة شراء، وأصل معاملات الشراء متوقفة منذ أكثر من أربع

سنوات، وبالاطلاع على خطاب مدير عام الأراضي والبرمجة رقم (٧٩٣٨) وتاريخ ١٤٤١/١٠/١١هـ، والمرفق في جواب المدعى عليها يتبين أنها لم تنص على إلزام موكله باستكمال الأوراق المطلوبة للمرفق، وإنما نص على رفع طلب موكله بالتعويض في حال تم فتح باب الشراء من قبل وزارة المالية؛ وعليه يتضح بأن المدعى عليها امتنعت عن صرف التعويض لموكله بسبب راجع إليها. وأضاف بأن تملك المدعى عليها للعقار محل النزاع طول هذه الفترة واستغلالها أرض موكله وانتفاعها بها دليل على عدم صحة ما طالبت به موكله من تصديق الكروكي من أمانة محافظة جدة، حيث إن المدعى عليها تسلمت الموقع من بلدية بريمان؛ وعليه فإن تصديق الكروكي يقع على عاتق المدعى عليها، كما أن طلب الكروكي لا يكون إلا لشخص يريد أن يبني عليه، وأن من قام بالبناء هي المدعى عليها، ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكله ثمن العقار الذي تم تخصصيه كمرفق عام (مجمع مدارس لتعليم البنات). وبجلسة هذا اليوم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما رفع المدعي دعواه بغية طلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تسليم ثمن العقار الذي تم تخصيصه كمرفق عام، ولما كان تسليم الأراضي المخصصة للمرافق العامة قد نظمه قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ

١٤٣٨/٧/١٣هـ؛ فإن امتناع المدعى عليها عن استكمال إجراءات التعويض وفقاً لما نص عليه القرار المشار إليه يعتبر من القرارات التي تصدر من جهة الإدارة ويحق لذوي الشأن الطعن عليها؛ ومن ثم تدخل في الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ التي نصت بأن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان الثابت أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء امتناع المدعى عليها عن إجراءٍ كان من الواجب عليها نظاماً اتخاذه لاستكمال إجراءات تسليم ثمن

العقار المخصص لها؛ وعليه فإن حقيقة الدعوى تعد من قبيل الطعن على القرارات الإدارية السلبية، وبما أن المقرر فقهاً والمستقر قضاءً أن القرار السلبي لا يشترط فيه التظلم ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد معين؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول دعوى المدعي؛ لكونه قراراً سلبياً، ولاستقرار الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة على عدم التظلم من القرارات السلبية، والتقدم مباشرةً للمحكمة دون التقدم بتظلم لدى المدعى عليها. وأما عن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تسليم ثمن العقار الذي تم تخصيصه كمرفق عام لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات، فيما تطلب المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، ولما كان الثابت حسب الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمحافظة جدة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ أن الموقع قد خصص لإنشاء مدرسة ابتدائية للبنات على أن يبقى لما خصص له، ولا يتم إصدار تصريح البناء إلا بعد موافقة الجهة الحكومية المستفيدة، ولما كان الثابت بموجب محضر تسليم الموقع محل الدعوى رقم (٩٥٠٣) وتاريخ ١٤٠٥/٨/٢هـ الصادر عن رئيس بلدية بريمان والذي يفيد بتسليم بلدية بريمان الإدارة العامة لتعليم البنات بمحافظة جدة العقار محل الدعوى والمخصص كمدرسة للبنات، كما أن الثابت حسب رخصة بناء المدرسة الصادرة عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بأمانة محافظة جدة رقم (٠٠٠١٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٣هـ، والتي تفيد بأن المدعى عليها هي المالكة للعقار، ولما كان الثابت أن المدعى عليها قد انتهت من إنشاء المبنى المخصص له العقار

محل الدعوى؛ ما يتضح من خلال ما سبق ذكره أن المدعى عليها قد استفادت من الأرض بالكامل بصفتها مالكة لها. ولما كانت المدعى عليها ذكرت سبب امتناعها عن صرف قيمة العقار للمدعي هو عدم تصديق كروكي الموقع من قبل المدعي، وأنها لا تمانع بصرف المبلغ بعد ذلك، ولما كان الثابت صدور موافقة أمير منطقة مكة المكرمة آنذاك على: "إنشاء المشروع واستخراج الفسوحات اللازمة بدون استخراج صكوك لهذه الأراضي حتى يتمكنوا من إقامة مشاريع الميزانية القادمة (١٤٢٤/١٤٢٥هـ) عليها"، والثابت أن المدعى عليها قد استخرجت رخصة بناء للعقار محل الدعوى؛ ما يتضح معه ادعاءها عدم تصديق الكروكي من قبل المدعي لا أثر له على الحقيقة؛ كونها أشرعت في البناء وانتهت منه وفقاً لرخصة البناء؛ ما تكون معه المدعى عليها قد سوفت في صرف قيمة الأرض للمدعي بلا مبرر أو مستند نظامي. ولما كان البند (ثالثاً) فقرة رقم (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٧) وتاريخ ١٤٣٨/٧/١٣هـ قد نص على أن: "على كل جهة مخصص لها مرفق في مخطط خاص الإسراع في تملكه، والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وفقاً للأنظمة والتعليمات والأوامر السامية"، وبما أن الشريعة المطهرة جاءت بالنهي عن المماطلة في إيصال الحق إذا حلّ ووجب؛ وذلك في قوله ﷺ: "مطل الغني ظلم"، وبما أن المادة (١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ قد نصت على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، ولذلك كلّه تنتهي

الدائرة إلى أن امتناع المدعى عليها عن تسليم المدعي قيمة العقار المخصص لها قائم على غير سند صحيح من الشرع أو النظام.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة المتمثل في امتناعها عن استكمال إجراءات تسليم قيمة الأرض المخصصة لها التابعة لمخطط رقم (...) المملوك لـ(...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢١هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.